

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपील की अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 5207/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1525/2021 से उत्पन्न)

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

अपीलार्थी

बनाम

शांति देवी

प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़

1- अनुमति प्रदान की गई।

2- यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ में) की एक खण्ड पीठ के 13 दिसंबर, 2019 के निर्णय के विरुद्ध की गई है।

3- मुद्दा जो निर्धारण के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मुख्य सेविका के पद पर नियुक्तियां करने में आयु में छूट देने के लिए प्रतिवादी के दावे पर विचार करने के लिए राज्य को निर्देश देना उचित था। एकल न्यायाधीश ने दिनांक 11 अप्रैल 2018 के निर्णय में राज्य को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट) नियम 1992¹ के प्रावधानों के अनुसार

¹ भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट नियम 1992

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आयु में छूट के प्रतिवादी के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया। एकल न्यायाधीश के निर्णय की उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर एक विशेष अपील² में पुष्टि की गई थी।

4- मुख्य सेविका के पद के लिए भर्ती उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पोषण (अधीनस्थ) सेवा नियम 1992³ में निर्दिष्ट है। उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 1992 को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाया गया है। नियमों के अनुसार गठित की गई सेवा में समूह 'ग' पद शामिल हैं। नियम 5 भर्ती के स्रोतों से संबंधित है। नियम 5 में विनिर्दिष्ट पदों में से मुख्य सेविका के पद के लिए निम्नलिखित उपबंध किया गया है:

"5 (4) मुख्य सेविका -

(i) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर महिला अभ्यर्थियों में से चयन समिति के माध्यम से पचास प्रतिशत।

(ii) चयन समिति के माध्यम से हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से नियम 15-बी के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत, जिन्होंने दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और भर्ती के वर्ष के पहले दिन पचास वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं की है।"

5- दिनांक 9 जनवरी 2018 को, बाल विकास सेवा और पोषण आहार निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि निदेशालय के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद से मुख्य सेविका के पद पर चयन किया जाना है। चूंकि नियुक्तियां जिला स्तर पर होनी थीं, इसलिए हाई स्कूल योग्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के

2 "Special Appeal Defective No 570 of 2019"

3 उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 1992

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बीच से पात्र अभ्यर्थियों से संबंधित विवरण एकत्र करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 1 जुलाई 2017 तक 50 वर्ष से अधिक की आयु नहीं प्राप्त है।

6- कथित रूप से प्रत्यर्थी ने संबंधित तिथि को 50 वर्ष की आयु सीमा पार कर ली थी। दिनांक 12 मार्च 2018 को, प्रत्यर्थी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 1987 से अपनी निरंतर सेवा के आधार पर आयु में छूट के लिए प्रार्थना करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। बाद में उसने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट) नियमावली 1992 के संदर्भ में आयु में छूट देने की मांग की। उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आयु में छूट नियमावली 1992 सीए 5207/2022 का लाभ प्रत्यर्थी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह राज्य सरकार की एक योजना के तहत स्थापित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी और वह सरकारी कर्मचारी नहीं थी।

7. आयु छूट नियमावली 1992 जो संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए हैं, में निम्नलिखित अनुबंध शामिल हैं:

"भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट -

राज्य के मामलों से संबंधित किसी सेवा या पद पर भर्ती की अधिकतम आयु को विनियमित करने वाले किसी नियम से विसंगत किसी बात के होते हुए, राज्यपाल द्वारा किसी अभ्यर्थी या किसी वर्ग या अभ्यर्थी के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।"

बशर्ते कि उस मामले में जिसमें आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती है, छूट प्रदान करने से पहले उस निकाय से परामर्श लिया जाएगा।"

8. प्रत्यर्थी के दावे को आयु छूट नियम 1992 के आधार पर दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को एकल न्यायाधीश के निर्णय में स्वीकार किया गया था। एकल न्यायाधीश

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ने सक्षम प्राधिकारी को आयु में छूट देने के लिए प्रत्यर्थी के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया:

"याचिकाकर्ता के मामले में यह स्वीकार किया गया है कि उसने पर्यवेक्षक (मुख्य सेविका) के पद पर पदोन्नति के विचार के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर ली है। यह विवादित नहीं है कि आयु में छूट के लिए उसने नियम 1992 के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने भी इन तथ्यों का खंडन नहीं किया है। लंबे समय से सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति के लिए किसी भी कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इस प्रकार, पूर्वोक्त नियमों के तहत आयु में छूट देने के लिए याची का दावा उचित प्रतीत होता है। इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि आयु में छूट प्रदान करने के संबंध में 1992 का नियम सभी नियमों पर अध्यारोही प्रभाव डाल रहा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने 1992 के नियम के अनुसार आयु में छूट देने के अपने दावे पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश जारी करने के लिए एक मामला बनाया है।"

9. उत्तर प्रदेश राज्य ने दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील दायर की, जिसे 13 दिसंबर, 2019 दिनांकित को उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि विशेष अपील में राज्य ने यह आधार नहीं लिया था कि प्रतिवादी सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसके अलावा, इसने दिनांक 16 दिसंबर, 2017 के निर्णय पर अवलम्ब लिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने सक्षम प्राधिकारियों को इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया था कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिए गए विभिन्न पदों के लिए उपस्थित होने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु छूट नियम 1992 के नियम 3 के तहत उम्र में छूट दी जानी चाहिए।

10. हमने अपीलार्थी, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता श्री तन्मय अग्रवाल, और प्रत्यर्थी की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता को सुना।

11. दिनांक 11 अप्रैल 2018 के निर्णय के अनुपालन में, अपीलार्थी ने अपने विवेकाधिकार के प्रयोग में दिनांक 3 अक्टूबर 2018 को प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया और उसे अस्वीकार कर दिया। कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 13 नवंबर, 2018 को इस ज्ञापन पर पुनर्विचार किया गया था। यह ध्यान दिया गया है कि प्रत्यर्थी का मामला आयु छूट नियम 1992 के नियम 3 के दायरे में नहीं आता है और प्रत्यर्थी को आयु में छूट देने से इंकार किया गया:

"7. इस संबंध में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट) नियम, 1992 के प्रावधानों के आलोक में मामले पर पुनर्विचार किया गया और यह पाया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद नियमित सरकारी सेवा पद (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद मानद सेवा पर आधारित है) में नहीं है, इस कारण उपरोक्त मामले को उपरोक्त नियमों में शामिल नहीं किया गया है।"

12. ऊपर उल्लिखित आयु छूट नियमावली 1992 के नियम 3 एक गैर-प्रमुख प्रावधान के साथ शुरू होता है जो राज्य के मामलों से संबंधित किसी सेवा या पद पर भर्ती की अधिकतम आयु को विनियमित करने वाले किसी नियम में किसी विपरीत बात के बावजूद संचालित होता है। यह नियम राज्यपाल को किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का विवेकाधिकार देता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आयु छूट नियमावली 1992 का नियम 3 केवल उन अभ्यर्थियों पर लागू होता है जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर विज्ञापन द्वारा सामान्य वर्ग से भर्ती किया जाता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

13. इस निर्णय के पहले भाग में उद्धृत उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 1992 का नियम 5 (4), मुख्य सेविका के पद पर भर्ती के दो माध्यम प्रदान करता है। पहला माध्यम प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन के माध्यम से है। नियम 15 ए में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है। नियम 10 में कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा भर्ती के वर्ष के पहले दिन 40 वर्ष होगी जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों का विज्ञापन दिया जाता है। दूसरा माध्यम उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती है जिन्होंने हाई स्कूल पास किया है और जिन्होंने 10 साल की निरंतर सेवा पूरी की है और जिन्होंने भर्ती वर्ष के पहले दिन 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। नियम 15 बी में नियम 5 (4) (ii) के तहत मुख्य सेविका के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां करने के लिए चयन समिति के गठन का प्रावधान है।

14. अपीलार्थियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 1992 के नियम 15 बी सपठित नियम 5(4)(ii) के तहत विभाग को मुख्य सेविका के 975 रिक्त पदों के लिए 70,000 पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 1992 के नियम 5(4)(ii) के तहत मुख्य सेविका के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा भर्ती वर्ष के पहले दिन 50 वर्ष निर्धारित की गई है।

15. वर्तमान मामले में, राज्य ने उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 1992 के नियम 15 बी सपठित नियम 5(4)(ii) के तहत विचार किए गए सभी आवेदकों के लिए 50 साल की निर्धारित आयु सीमा को समान रूप से लागू किया। दिनांक 11 अप्रैल 2018 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्देश पर, राज्य ने 3 अक्टूबर 2018 और 13 नवंबर 2018 दिनांकित को दो बार प्रत्यर्थी को आयु में छूट देने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के लिए अपने विवेकाधिकार और अभ्यावेदन पर विचार किया। अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थी ने निर्णय लिया कि प्रत्यर्थी आयु में छूट का लाभ दिए जाने का पात्र नहीं था। कोई भी व्यक्तिगत अभ्यर्थी आयु में छूट का दावा नहीं कर सकता है जो नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। प्रत्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट) नियम 1992 के तहत आयु में छूट का दावा नहीं कर सकता है। पात्रता मानदंड एक समान होना चाहिए और मनमाने तरीके से चयन की गुंजाइश नहीं हो सकती। एक अभ्यर्थी को समान रूप से लागू मानदंड से छूट का दावा करने का निहित अधिकार नहीं हो सकता है। आयु में छूट का चयनात्मक अनुमोदन चयन की प्रक्रिया में गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा और प्रक्रिया को मनमाना बना देगा।

16. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और 2019 की विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 579 में इलाहाबाद (लखनऊ) में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के 13 दिसंबर 2019 के फैसले को रद्द करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित की गई रिट याचिका खारिज हो जाएगी।

17. लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, निस्तारण किया जाता है।

.....

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

.....

[न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना]

नई दिल्ली;

08 अगस्त, 2022

सीकेबी

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”